

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 556/2531

นางปรีม เกิดโมลี

โจทก์

นายสมบัติ ประสาทพิธพรชัย กับพวก

จำเลย

นางปรีม เกิดโมลี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 224

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างโจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา แต่เนื่องจากโจทก์กับจำเลยตกลงยอมความกันในคดีอาญาของศาลจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขแดงที่ 1281/2530 และไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีนี้ต่อไป จึงขอถอนฟ้องคดีนี้ โปรดอนุญาตและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362,363,365,309,83,84,90 และมาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีของโจทก์ไม่มีมูลความผิดพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่า เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218(อันดับ 37)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 38)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนวันนัดฟังคำ
สั่ง โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 43)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา คดี
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องพอแปลได้ว่า
โจทก์ขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนได้จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา คดี
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องพอแปลได้ว่า
โจทก์ขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนได้จำหน่ายคดี

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ